# 2025년 회계사 기출문제 해설

[문제 1]

(물음 1)

〈요구사항 1〉

| | |
|---|---|
| 사업소득 총수입금액 | ₩45,800,000 |
| 사업소득금액 | 42,300,000 |

| 구분 | 총수입금액 | 필요경비 | 사업소득금액 |
|---|---|---|---|
| 주거용 | ₩39,550,000*1 | ₩2,000,000 | ₩37,550,000 |
| 비주거용 | 6,250,000*2 | 1,500,000 | 4,750,000 |
| 합계 | 45,800,000 | 3,500,000 | 42,300,000 |

*1. ①+ ②+ ③ = ₩39,550,000

① 임대료(주택C) : ₩2,000,000 × 12개월 = ₩24,000,000

② 간주임대료 : (12억원 - 3억원)〈주1〉 × 60% × 3.65% − ₩5,000,000 = ₩14,710,000

③ 관리비(주택A) : ₩70,000 × 12개월 = ₩840,000

2. ₩15,000,000 × $\frac{10개월}{24개월}$〈주2〉 = ₩6,250,000

〈요구사항 2〉

| | |
|---|---|
| 이자소득 총수입금액 | ₩5,000,000 |
| 배당소득 총수입금액 | 43,000,000 |
| 배당가산액 | 2,700,000 |

1. 금융소득의 구분

| 구 분 | 이자소득 | 배당소득 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 예금이자 | ₩5,000,000 | – | |
| ㈜대한 현금배당 | – | ₩14,000,000*1 | 수입시기 : 잉여금처분결의일 |
| ㈜민국 인정배당 | – | 7,000,000*1 | 수입시기 : 결산확정일 |
| 외국법인 현금배당 | – | 7,000,000 | 무조건 종합과세 |
| ㈜한라 배당(감면비율 상당액) | – | 9,000,000*2 | |
| ㈜한라 배당(나머지 금액) | – | 6,000,000*1 | ₩15,000,000 − ₩9,000,000 |
| 합 계 | ₩5,000,000 + | ₩43,000,000 = | ₩48,000,000(2천만원 초과) |

*1. Gross-up 가능 배당소득

2. ₩15,000,000 × $\frac{₩240,000,000 \times 50\% + ₩600,000,000 \times 100\%}{₩500,000,000 + ₩700,000,000}$ = ₩9,000,000

2. 배당가산액(Gross-up금액) : Min[①, ②] × 10% = ₩2,700,000

① Gross-up 가능 배당소득 : ₩27,000,000

② 금융소득 총수입금액 − 2,000만원 : ₩48,000,000 − ₩20,000,000 = ₩28,000,000

〈주1〉 보증금합계가 3억원을 초과하며, 소형주택(전용면적 40㎡ 이하 & 기준시가 2억원 이하인 주택)이 아닌 주택으로 3주택 이상 보유하고 있으므로 간주임대료계산 대상에 해당한다. 보증금적수가 큰 주택의 보증금부터 3억원을 차감하므로 주택B → 주택A → 주택C 순서로 차감한다. 또한 부동산 등의 등기여부는 불문하므로 미등기부동산의 임대도 과세된다.

| 구분 | 보증금 | 일수 | 보증금적수 | 3억원차감순서 | 3억원차감후 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주택A | 4억원 | 365일 | 1,460억원 | ② | 4억원 |
| 주택B | 5억원 | 365일 | 1,825억원 | ① | 2억원 |
| 주택C | 3억원 | 365일 | 1,095억원 | ③ | 3억원 |
| 합계 | 12억원 | | | | 9억원 |

〈주2〉 선세금은 월할계산한다.(초월산입 · 말월불산입)

[참고] 소유부동산의 담보제공대가

자기 소유의 부동산을 타인의 담보물로 사용하게 하고 그 사용대가를 받는 것은 부동산상의 권리를 대여하는 사업에서 발생하는 소득으로 부동산임대업에서 발생하는 소득으로 본다.(소기통 19-0…8)

〈요구사항 3〉

| 종합소득산출세액 | ₩12,400,000 |
|---|---|

1. 종합소득금액과 과세표준

| | | |
|---|---|---|
| 사업소득금액 | ₩45,000,000 | |
| 금융소득금액[주1] | 47,000,000 | ₩45,000,000(G-up전 금액) + ₩2,000,000(배당가산액) |
| 종합소득금액 | ₩92,000,000 | |
| 종합소득공제 | (8,000,000) | |
| 과세표준 | ₩84,000,000 | |

2. 종합소득산출세액 : Max[①, ②] = ₩12,400,000

① 일반 : ₩20,000,000 × 14% + (₩84,000,000 − ₩20,000,000) × 기본세율 = ₩12,400,000

② 비교 : ₩45,000,000 × 14% + (₩84,000,000 − ₩47,000,000) × 기본세율 = ₩10,590,000

〈주1〉 금융소득 총수입금액이 아닌 금융소득금액으로 제시되었으므로 ₩47,000,000은 Gross-up 후 금액을 의미한다.

(물음 2)

〈요구사항 1〉

| | |
|---|---|
| 산출세액 | ₩10,010,000 |
| 이연퇴직소득세액 | 5,607,843 |
| 원천징수세액 | 4,402,157 |

(1) 퇴직소득 과세표준 : ① − ② = ₩62,500,000

① 환산급여 : $(₩178,500,000 - ₩22,500,000^{*}) \times \frac{12}{13년} = ₩144,000,000$

* 근속연수공제 : ₩15,000,000 + ₩2,500,000 × (13년[주1] − 10년) = ₩22,500,000

② 환산급여공제 : ₩61,700,000 + (₩144,000,000 − ₩100,000,000) × 45% = ₩81,500,000

(2) 산출세액 : $(₩62,500,000 \times 기본세율) \times \frac{13년}{12} = ₩10,010,000$

(3) 이연퇴직소득세 : $₩10,010,000 \times \frac{₩100,000,000}{₩178,500,000} = ₩5,607,843$

(4) 원천징수세액 : ₩10,010,000 − ₩5,607,843 = ₩4,402,157

〈요구사항 2〉

| | |
|---|---|
| 연금수령 한도 | ₩54,000,000 |
| 퇴직소득 원천징수세액 | 360,000 |
| 연금소득 원천징수세액 | 2,268,000 |

1. 연금수령한도 : $\frac{₩450,000,000}{11 - 1^{[주2]}} \times 120\% = ₩54,000,000$

2. 원천징수세액

① 연금계좌의 구성 및 평가액

| 구 분 | 평가액 | 연금수령 | 연금외수령 |
|---|---|---|---|
| A 세액공제× | − | − | − |
| B 이연퇴직소득 | ₩100,000,000 | ₩54,000,000 | ₩6,000,000 |
| C 세액공제○ + 운용수익 | 350,000,000 | − | − |
| 합 계 | ₩450,000,000 | ₩54,000,000*1 | ₩6,000,000*3 |

*1. 연간연금수령한도 : ₩54,000,000

2. ₩60,000,000 − ₩54,000,000 = ₩6,000,000

② 소득구분

| 구 분 | 연금수령 | 비고 | 연금외수령 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A | − | | − | |
| B | ₩54,000,000 | 연금소득(분리과세) | ₩6,000,000 | 이연퇴직소득세 원천징수 |
| C | − | | − | |
| 합 계 | ₩54,000,000 | | ₩6,000,000 | |

③ 퇴직소득 원천징수세액 : $₩6,000,000^{*} \times \frac{₩6,000,000}{₩100,000,000} = ₩360,000$

* 이연퇴직소득세액 : $₩10,710,000(가정치) \times \frac{₩100,000,000}{₩178,500,000} = ₩6,000,000$

④ 연금소득 원천징수세액 : $₩6,000,000 \times \frac{₩54,000,000}{₩100,000,000} \times 70\%^{[주3]} = ₩2,268,000$

〈주1〉 1년 미만은 1년으로 본다.

〈주2〉 2013. 3. 1. 이후에 가입한 연금계좌이고 이연퇴직소득이 연금계좌에 있으므로 나이요건(55세)이 충족되는 2025년도가 기산연차(1연차)이다.

[참고] 연금수령한도 계산시 기산연차

소득세법 시행령 제40조의2 제4항의 기산연차(최초로 연금수령할 수 있는 날이 속하는 과세기간)는 연금수령 개시 신청과 관계없이 연령 요건 및 가입기간 요건을 충족하는 과세기간에 해당한다.(소득, 기획재정부 소득세제과-431, 2016.11.01.)

① 연령 요건 : 가입자가 55세 이후 연금계좌취급자에게 연금수령 개시를 신청한 후 인출할 것

② 가입기간 요건 : 연금계좌의 가입일부터 5년이 경과된 후에 인출할 것. 다만, 이연퇴직소득이 연금계좌에 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

〈주3〉 이연퇴직소득 원천징수세액

| 구 분 | 원천징수세액 |
|---|---|
| 연금 실제 수령연차 10년 이하 | 연금외수령할 때 이연퇴직소득세 원천징수세액 × 70% |
| 연금 실제 수령연차 10년 초과 | 연금외수령할 때 이연퇴직소득세 원천징수세액 × 60% |

〈요구사항 3〉

| 퇴직소득 한도액 | ₩334,750,000 |
|---|---|

· 한도 : ① + ② = ₩334,750,000

① 2019년말 이전 : ₩90,000,000(주1) × $\frac{1}{10}$ × $\frac{91개월(주2)}{12}$ × 3배 = ₩204,750,000

② 2020년 이후 : ₩120,000,000* × $\frac{1}{10}$ × $\frac{65개월(주5)}{12}$ × 2배 = ₩130,000,000

* $\frac{₩70(2022년)(주3) + ₩120(2023년) + ₩120(2024년) + ₩50(2025년)}{3년}$ = ₩120(단위 : 백만원)(주4)

**(물음 3)**

〈요구사항 1〉

| 총급여액 | ₩65,000,000 |
|---|---|
| 근로소득공제액 | 13,000,000 |
| 근로소득금액 | 52,000,000 |

1. 총급여액

| | | |
|---|---|---|
| 기본급 | ₩48,000,000 | |
| 중식대 | 3,600,000 | 현물식사를 제공받으므로 식사대는 전액 과세된다. |
| 휴가비 | 600,000 | |
| 교통보조금 | 2,400,000 | |
| 출산지원금 | – | 전액 비과세 |
| 잉여금처분 상여금 | – | 잉여금처분결의일을 수입시기로 하므로 2024년 귀속 근로소득임 |
| 주택자금대여이익 | 10,000,000 | 중소기업이 아니므로 근로소득임 |
| 종업원할인이익 | 400,000 | (₩7,000,000 – ₩4,200,000) – Max[₩7,000,000 × 20%, ₩2,400,000] |
| 총급여액 | ₩65,000,000 | |

2. 근로소득공제액

₩12,000,000 + (₩65,000,000 – ₩45,000,000) × 5% = ₩13,000,000

3. 근로소득금액

₩65,000,000 – ₩13,000,000 = ₩52,000,000

〈요구사항 2〉

| | | |
|---|---|---|
| 인적공제액 | 기본공제액 | ₩7,500,000 |
| | 추가공제액 | 1,000,000 |
| 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제액 | | 4,412,500 |
| 자녀세액공제액 | | 1,250,000 |

1. 인적공제액(주6)

| 구 분 | 기본공제 | 추가공제 |
|---|---|---|
| 본인 | ○ | – |
| 배우자 | × | – |
| 부친 | ○ | ₩1,000,000(경로우대자공제) |
| 딸 | ○ | – |
| 아들 | ○ | – |
| 딸 | ○ | – |
| | (₩1,500,000 × 5명) = ₩7,500,000 | ₩1,000,000 |

〈주1〉 2019년말 이전 3년간(3년 미만인 경우 그 근무기간) 연평균 총급여액

〈주2〉 2012년 6월 18일 ~ 2019년말까지의 근무기간(1개월 미만은 1개월로 본다.)

〈주3〉 매월 균등액을 수령했다고 가정했으므로 2022년 6월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 총급여액은 ₩70,000,000(= ₩120,000,000 × 7/12)이다.

〈주4〉 퇴직전 3년간(2022년 6월 1일 ~2025년 5월 31일)의 연평균 총급여액

〈주5〉 2020년초~2025년 5월 31일까지의 근무기간(1개월 미만은 1개월로 본다.)

〈주6〉 ① 본인 : 성별을 제시하지 않았으나 여성이더라도 종합소득금액이 3천만원을 초과하므로 부녀자공제대상에 해당하지 않는다.

② 배우자 : 총급여액이 500만원을 초과하므로 기본공제대상자에 해당하지 않는다.

③ 부친 : 직장공제회초과반환금은 분리과세 금융소득이므로 종합소득금액은 100만원 이하이다. 70세 이상이므로 경로우대자공제대상이다.

④ 딸/아들 : 20세 이하이며, 소득금액이 100만원 이하이므로 기본공제대상자에 해당한다.

2. 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제액

(1) 신용카드사용액 등의 분석

| 구 분 | 사용액 | 최저사용액 | 공제대상사용액 | 공제율 | 공제액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전통시장 사용분 | ₩2,000,000 | – | ₩2,000,000 | 40% | ₩800,000 |
| 대중교통비 사용분 | 3,500,000 | – | 3,500,000 | 40% | 1,400,000 |
| 문화체육 사용분(주1) | – | – | – | 30% | – |
| 직불카드 등 사용분 | 6,000,000*1 | – | 6,000,000 | 30% | 1,800,000 |
| 신용카드 사용분 | 18,500,000*2 | ₩15,750,000 | 2,750,000 | 15% | 412,500 |
| 계 | ₩30,000,000 | ₩15,750,000*3 | ₩14,250,000 | | ₩4,412,500 |

*1. 직불카드·현금영수증 사용분

| | | |
|---|---|---|
| 본인 명의 직불카드 | ₩4,000,000 | ₩7,700,000 – ₩2,000,000(전통시장 사용분) – ₩1,700,000(국외사용분) |
| 본인 명의 현금영수증 | 2,000,000 | |
| 배우자 명의 직불카드 | – | 배우자는 소득요건을 충족하지 못하였다. |
| 합 계 | ₩6,000,000 | |

2. 신용카드 사용금액(주2) : ₩22,000,000 – ₩3,500,000(대중교통 이용분) = ₩18,500,000

3. 최저사용액 : ₩63,000,000 × 25% = ₩15,750,000

(2) 신용카드소득공제액: Min[①, ②] = ₩4,412,500

① 공제대상 금액 : ₩4,412,500

② 한도: a + b = ₩5,200,000

a. 기본한도 : ₩3,000,000

b. 추가한도 : Min[(₩2,000,000 + ₩3,500,000) × 40%, ₩3,000,000] = ₩2,200,000

3. 자녀세액공제액 : ① + ② = ₩1,250,000

① 기본공제 : ₩250,000 + ₩300,000 = ₩550,000(2명)(주3)

② 출산 · 입양공제 : ₩700,000(셋째)

〈요구사항 3〉

| | |
|---|---|
| 종합소득금액 | ₩116,600,000 |
| 결정세액 | 18,960,000 |
| 기납부세액 | 7,320,000 |
| 납부할 세액(환급받을 세액) | 11,640,000 |

1. 기타소득금액

| | | |
|---|---|---|
| 계약금의 위약금 대체 | ₩50,000,000 | 원천징수×, 수입시기 : 위약 또는 해약이 확정된 날 |
| 특강료 | 800,000 | ₩2,000,000 × (1 – 60%) |
| 사용료(주4) | 800,000 | ₩2,000,000 – Max[₩2,000,000 × 60%, ₩400,000] |
| 합 계 | ₩51,600,000 | → 3백만원 초과 종합과세 |

2. 납부할 세액(환급받을 세액)

| | | |
|---|---|---|
| 근로소득금액 | ₩65,000,000 | 가정치 |
| 기타소득금액 | 51,600,000 | |
| 종합소득금액 | ₩116,600,000 | |
| 종합소득공제 | (12,600,000) | 가정치 |
| 과세표준 | ₩104,000,000 | |
| 산출세액 | 20,960,000 | |
| 세액공제액 | (2,000,000) | 가정치 |
| 결정세액 | ₩18,960,000 | |
| 기납부세액 | (7,320,000)* | |
| 납부할 세액 | ₩11,640,000 | |

* ① + ② = ₩7,320,000

① 근로소득에 대한 연말정산시 결정세액 : ₩7,000,000

② 기타소득에 대한 원천징수세액 : [₩51,600,000 – ₩50,000,000(계약금 → 위약금 대체)] × 20% = ₩320,000

〈주1〉 해당 과세연도의 총급여액이 7천만원 이하이므로 문화체육 사용분을 구분하여 신용카드사용액 등을 분석한다.

〈주2〉 **본인 명의**의 신용카드 사용액이므로 배우자 생일 선물 구입비와 부친의 생활비도 소득공제 대상 금액에 포함된다. cf) **배우자 명의**의 직불카드 사용액은 배우자가 소득요건을 충족하지 못였으므로 소득공제 대상 금액에 포함되지 않는다.

〈주3〉 기본공제대상자에 해당하는 자녀(입양자 및 위탁아동 포함)로서 8세 이상의 사람이 2명이다. 해당연도에 출생한 딸은 8세 미만이므로 공제대상 자녀수에 포함되지 않으나 출산 · 입양공제 대상에 해당한다.

〈주4〉 통신판매중개를 하는 자를 통하여 장소를 대여하고 사용료로서 받은 금액이 5백만원 이하이므로 기타소득으로 신고가능하다. 기타소득으로 신고시 의제필요경비를 적용할 수 있으므로 납세자에게 유리하다.

[문제 2]

〈요구사항 1〉

| | |
|---|---|
| 양도가액 | ₩400,000,000 |
| 취득가액 | 250,000,000 |
| 기타의 필요경비 | 4,500,000 |
| 장기보유특별공제 | 43,650,000 |
| 양도소득금액 | 101,850,000 |

| | |
|---|---|
| ① 양도가액 | ₩400,000,000 |
| ② 취득가액 | (250,000,000)*1 |
| ③ 필요경비 | (4,500,000)*2 |
| ④ 양도차익 | ₩145,500,000 |
| ⑤ 장기보유특별공제 | (43,650,000)*3 |
| ⑥ 양도소득금액 | ₩101,850,000 |

*1. 환산취득가액(주1) : $₩400,000,000 \times \frac{₩150,000,000}{₩240,000,000} = ₩250,000,000$

2. 필요경비개산공제(주1) : ₩150,000,000 × 3% = ₩4,500,000

3. ₩145,500,000 × 30%(15년 이상) = ₩43,650,000

〈요구사항 2〉

| | |
|---|---|
| 양도가액 | ₩900,000,000 |
| 취득가액 | 20,000,000 |
| 기타의 필요경비 | 10,000,000 |
| 장기보유특별공제 | 0 |
| 양도소득금액 | 870,000,000 |

| | |
|---|---|
| ① 양도가액 | ₩900,000,000 |
| ② 취득가액(주2) | (20,000,000) |
| ③ 필요경비(주2) | (10,000,000) |
| ④ 양도차익 | ₩870,000,000 |
| ⑤ 장기보유특별공제(주3) | (0) |
| ⑥ 양도소득금액 | ₩870,000,000 |

〈주1〉 환산취득가액과 필요경비개산공제액의 합계액이 자본적지출(₩80,000,000)과 양도비용(₩5,000,000)의 합계액보다 금액이 크기 때문에 취득가액과 필요경비는 환산취득가액과 필요경비개산공제액으로 한다.

〈주2〉 배우자로부터 증여받은 주식을 증여일(2025.2.5.)로부터 **1년 이내**에 양도(2025.10.20.)하였으므로 이월과세적용대상이다. 이월과세를 적용하는 경우 **증여자의 취득가액**을 취득가액으로 하며, 보유기간 또한 증여자의 취득시점(2005.7.3.)부터 계산한다. 또한 이월과세를 적용하는 경우 **증여세 산출세액**은 양도차익 계산시 필요경비에 산입한다. 대주주라는 별도의 언급이 없는 경우 대주주가 아닌 것으로 볼 수 있으며, 대주주가 아닌 경우 보유기간에 따른 세율 차이가 없으므로 이월과세규정을 적용하여 계산한 양도소득 결정세액이 이월과세규정을 적용하지 아니하고 계산한 양도소득 결정세액보다 큰 경우라고 볼 수 있다.

[참고] 이월과세

배우자간의 증여를 이용한 양도소득세의 회피행위를 규제하기 위해 거주자가 ① 양도일로부터 소급하여 10년*1(주식의 경우에는 1년*2) 이내(등기부상의 소유기간에 의함)에 ② 배우자(양도당시 혼인관계가 소멸된 경우 포함하되, 사망으로 혼인관계가 소멸한 경우는 제외) 또는 직계존비속으로부터 증여받은 ③ 토지 · 건물 · 부동산을 취득할 수 있는 권리 · 시설물이용권을 양도함에 따른 양도차익을 계산함에 있어서 취득가액은 해당 자산을 증여한 배우자 또는 직계존비속의 취득당시를 기준으로 계산하도록 규정하고 있는데, 이를 이월과세(carry-over)라고 한다.

*1. 경과조치 : 2022. 12. 31. 이전 증여분은 종전대로 5년을 적용한다.

2. 주식에 대한 이월과세규정은 2025. 1. 1. 이후 증여받는 분부터 적용한다.

〈주3〉 주식은 장기보유특별공제대상이 아니다.

[문제 3]

(물음 1)

〈요구사항〉

| 구분 | | 과세표준 | 세액 |
|---|---|---|---|
| 과 세 | 세금계산서 발급분 | ₩187,000,000 | ₩18,700,000 |
| | 기타 | 2,000,000 | 200,000 |
| 영세율 | 세금계산서 발급분 | 10,000,000 | – |
| | 기타 | 32,100,000 | – |
| 예정신고 누락분 | | 5,000,000 | 500,000 |
| 대손세액 가감 | | – | 200,000 |

1. 과세 및 영세율 과세표준

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 과 세 | | 영 세 율 | |
|---|---|---|---|---|
| | 세금계산서 | 기 타 | 세금계산서 | 기 타 |
| 1. 제품매출 | ₩185*1 | – | ₩10 | – |
| 2. 예정신고분(주3) | – | – | – | – |
| 3. 제품수출(주4) | – | – | – | ₩32.1*2 |
| 4. 창립기념일 선물(주5) | – | ₩2*3 | – | – |
| 5. 선발급특례(주6) | 2 | – | – | – |
| 합계 | ₩187 | ₩2 | ₩10 | ₩32.1 |

*1. ₩200,000,000 − ₩10,000,000(내국신용장 수출)(주1) − ₩5,000,000(예정신고 누락분)(주2) = ₩185,000,000

2. $5,000 × ₩1,300(2025. 4. 8. 기준환율) + $20,000 × ₩1,280(2025. 6. 10. 기준환율) = ₩32,100,000

3. (₩200,000 − ₩100,000) × 20명 = ₩2,000,000

2. 예정신고 누락분 : ₩5,000,000 × 10% = ₩500,000

3. 대손세액 : $(₩3{,}300{,}000 - ₩1{,}100{,}000) \times \frac{10}{110} = ₩200{,}000$

(물음 2)

〈요구사항 1〉

| 구분 | | 세액 |
|---|---|---|
| 세금계산서 수취분 | 일반매입 | ₩7,500,000 |
| | 고정자산 매입 | 8,000,000 |
| 예정신고 누락분 | | 1,000,000 |
| 그 밖의 공제매입세액 | | 463,431 |
| 공제받지 못할 매입세액 | | 4,000,000 |

〈주1〉 내국신용장(구매확인서)에 의한 공급의 경우 공급한 과세기간의 종료후 25일 이내에 개설한 공급에 대하여는 영세율을 적용한다. → 처음 세금계산서 작성일(4월 10일)로 수정세금계산서(−10%, +0%) 2개 작성 · 발급한 후 영세율 세금계산서 발급분에 기재함

〈주2〉 3월 10일에 제품을 인도하였으나, 담당자의 과실로 인하여 4월 20일에 세금계산서가 발행되었다는 것은 4월 20일을 작성연월일로 하여 세금계산서를 잘못 발급하였으나 이를 확정신고시 발견하여 수정한 것으로 볼 수 있으므로 예정신고누락분에 기재한다. → 확정신고시 인도일과 발급일간의 차이가 있음을 알게되어 수정세금계산서(4월 20일자 -10%, 3월 10일자 +10%) 2개를 작성 · 발급한 후 예정신고 누락분에 기재함

만약 예정신고기한(4월 25일) 전인 4월 20일에 이미 과실이 있음을 알고 3월 10일을 작성연월일로 하여 세금계산서를 발급하였더라도 예정신고를 실제로 언제했는지에 대한 자료가 없으므로 예정신고분에 포함되었다고 단정하기는 어렵다. 자료가 명확하게 제시된 것은 아니나 담당자의 과실이라는 표현이 있으므로 출제의도를 추정하여 예정신고시 누락된 것으로 풀이하였다.

〈주3〉 수령한 대가에 대하여 세금계산서를 발급하였으므로 선발급특례에 해당한다. 그러므로 공급시기는 세금계산서 발급일(2025. 3. 10.)이다. 과세표준 및 세액 신고는 회계처리와 무관하며, 별도의 언급이 없는 한 예정신고는 적정하게 이루어졌다는 가정이 있으므로 예정신고시 과세표준 및 세액에 포함된 것으로 볼 수 있다. 그러므로 확정신고시 신고하여야 할 과세표준 및 세액에 포함되지 않는다.

〈주4〉 검수조건부로 수출하더라도 공급시기는 선적일(또는 기적일)이며, 외화대가 수령시 과세표준은 다음의 금액의 합계액으로 계산한다. 수출은 세금계산서 발급이 면제되므로 기타란에 적는다.

① 공급시기 전 환가한 금액

② ①외의 금액을 공급시기의 환율로 환산한 금액

〈주5〉 다음의 구분별로 각각 사용인 1명당 연간 10만원을 한도로 하며, 10만원을 초과하는 경우 해당 초과액에 대해서는 재화의 공급으로 본다. 이미 설날 선물로 1인당 시가 10만원의 제품을 무상으로 제공하였더라도 창립기념일 관련된 재화는 별도로 10만원 한도를 적용한다.

a. 경조사와 관련된 재화

b. 설날 · 추석과 관련된 재화

c. 창립기념일 및 생일 등과 관련된 재화

〈주6〉 거래 당사자 간의 계약서 · 약정서 등에 대금 청구시기(세금계산서 발급일을 말한다)와 지급시기를 따로 적고, 대금 청구시기와 지급시기 사이의 기간이 30일 이내인 경우이므로 **선발급특례**에 해당한다. 그러므로 공급시기는 세금계산서 발급일(2025. 6. 15.)이다.

| 구 분 | 예정신고기간(3개월) | | 해당과세기간(6개월) | | 직전과세기간(6개월) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 공급가액 | 비율 | 공급가액 | 비율 | 공급가액 | 비율 |
| 과세사업 | 5.3억원 | 53% | 11억원 | 55% | 4.8억원 | 48% |
| 면세사업 | 4.7억원 | 47% | 9억원 | 45% | 5.2억원 | 52% |
| 합 계 | 10억원 | 100% | 20억원 | 100% | 10억원 | 100% |

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 세금계산서 수취분 | | 예정신고 누락분(주1) | 그 밖의 공제매입세액 | 공제받지 못할 매입세액 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 일반매입 | 고정자산매입 | | | |
| 1. 세금계산서상의 매입세액 | | | | | |
| ① 과세사업 | ₩7 | – | ₩1 | – | – |
| ② 면세사업 | 0.5 | – | – | – | ₩0.5 |
| ③ 운반용 트럭(주2) | – | ₩8 | – | – | 3.5*1 |
| 2. 의제매입세액 | – | – | – | ₩0.188431*2 | – |
| 3. 과세전환매입세액(기계장치C)(주3) | – | – | – | 0.275*3 | – |
| 합계 | ₩7.5 | ₩8 | ₩1 | ₩0.463431 | ₩4 |

*1. (₩5,000,000 + ₩8,000,000) × 45%(해당과세기간 면세비율) – ₩5,000,000 × 47%(예정신고기간 면세비율) = ₩3,500,000

2. 의제매입세액 : Min[①, ②] – ③ = ₩188,431

① $(₩8{,}000{,}000 + ₩9{,}000{,}000 + ₩4{,}000{,}000 \times \frac{11억원}{20억원}) \times \frac{2}{102} = ₩376{,}470$

② 한도 : $11억원 \times 50\% \times \frac{2}{102} = ₩10{,}784{,}313$

③ 예정신고분 : $(₩8{,}000{,}000 + ₩3{,}000{,}000 \times \frac{5.3억원}{10억원}) \times \frac{2}{102} = ₩188{,}039$

3. 과세전환매입세액 : ₩10,000,000 × 10% × (1 - 25% × 2) × 55%(해당과세기간 과세비율) = ₩275,000

〈요구사항 2〉

| | |
|---|---|
| 2024년 제2기 | 없음 |
| 2025년 제1기 | (–) ₩150,000 |

1. 면세공급가액비율

| 2024년 제1기 | 2024년 제2기 | 2025년 제1기 |
|---|---|---|
| 55% | 52% | 45% |

2. 2025년 제1기 기계장치A 재계산 : ₩30,000,000 × 10% × (1 - 25% × 2) × (45% – 55%(주4)) = (–) ₩150,000(납부세액 감소)

〈주1〉 공급시기가 속하는 과세기간의 확정신고기한 이내에 세금계산서를 수취하였으므로 매입세액을 공제하되, 지연수취에 대한 가산세를 적용한다.

〈주2〉 예정신고기간(3개월)의 공급가액비율과 해당과세기간(6개월)의 공급가액비율의 차이가 5% 미만이어도 정산해야한다.

〈주3〉 ① 기계장치A : 납부세액 또는 환급세액 재계산은 공제받지 못할 매입세액 명세서(별지 제22호 서식)에 함께 기재되는 사항이나 요구사항 3에서 납부세액 재계산은 별도로 묻고 있으므로 출제의도를 추정하여 재계산을 제외한 금액으로 답을 작성하였다. 재계산을 포함한 금액으로 답을 작성하더라도 신고서식대로 작성한 것이므로 틀렸다고 볼 수 없다.

※ 재계산 고려후 공제받지 못할 매입세액 : ₩4,000,000 – ₩150,000 = ₩3,850,000

② 기계장치B : 면세일부전용은 과세표준과 매출세액에 영향이 있으며, 매입세액과는 관련이 없다.

〈주4〉 2024년 제2기에는 면세비율이 5% 이상 증감하지 않았으므로 납부세액을 재계산하지 않는다.

(물음 3)

| | |
|---|---|
| 세금계산서 불성실가산세 | ₩1,700,000 |
| 매출처별세금계산서합계표 불성실가산세 | 없음 |
| 매입처별세금계산서합계표 불성실가산세 | 50,000 |

1. 세금계산서 불성실가산세[주1][주2] : ① + ② = ₩1,700,000
   ① ₩40,000,000 × 2%(미발급) = ₩800,000
   ② ₩30,000,000 × 3%(가공수취) = ₩900,000

2. 매입처별세금계산서합계표 불성실가산세(경정시제출) : ₩10,000,000 × 0.5% = ₩50,000

(물음 4)

① 대리납부제도의 취지 : 국외사업자가 국내에서 공급하는 용역과 국내사업자가 공급하는 용역 사이의 **과세형평**을 위함(**소비지국과세원칙**에 따라 소비지국에서 부가가치세 부담 없는 소비를 방지하고자 함)[주3]

② 재화의 수입에 대해서는 일반적으로 대리납부제도가 적용되지 않는 이유 : 재화(물품)의 수입은 부가가치세 과세대상 거래로 **재화수입자**를 **납세의무자**로 하여 **과세되고 있기 때문**(재화를 수입하는 자가 관세법에 따라 관세를 신고 · 납부하는 경우에는 재화의 수입에 대한 부가가치세를 함께 신고 · 납부하며, 관세를 신고 · 납부하는 경우가 아니면 **세관장**이 수입자에게 부가가치세를 징수하기 때문)[주3]

③ 용역을 공급받는 자에게 예외적으로 대리납부 의무를 면제하는 경우 : **과세사업자**가 **매입세액공제 용도**로 용역을 수입하는 경우 대리납부 의무가 없음

〈주1〉 수출은 세금계산서 발급거래가 아니므로 세금계산서 관련 가산세는 적용되지 않는다.

〈주2〉 세금계산서 미발급가산세, 가공수취가산세가 적용되는 부분은 매출처별세금계산서합계표 및 매입처별세금계산서합계표 관련 가산세를 적용하지 않는다.(중복적용의 배제)

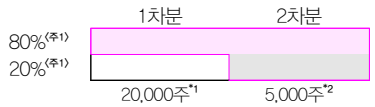
〈주3〉 취지와 이유를 적는 서술형문제 경우 맥락이 같은 경우 해설 중 일부분의 내용만 기재되더라도 점수가 주어질 것으로 생각된다.

[문제 4]

(물음 1)

| 익금산입 및 손금불산입 | | | 손금산입 및 익금불산입 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 소득처분 | 과목 | 금액 | 소득처분 |
| 무상주 의제배당 | ₩21,000,000 | 유보 | 수입배당금 | ₩6,000,000 | 기타 |

1. 무상주 의제배당 : ① + ② = ₩21,000,000




→ ① 25,000주 × 80% × ₩1,000 = ₩20,000,000 → 익不대상

→ ② 5,000주 × 20%× ₩1,000 = ₩1,000,000 → 익不배제

*1. ₩200,000,000 ÷ ₩1,000(액면가액) × 10%(지분율) = 20,000주

2. 25,000주 - 20,000주 = 5,000주

2. 수입배당금 익금불산입(주2) : ₩20,000,000 × 30% = ₩6,000,000

(물음 2)

| 익금산입 및 손금불산입 | | | 손금산입 및 익금불산입 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 소득처분 | 과목 | 금액 | 소득처분 |
| 퇴직연금충당금 | ₩150,000,000 | 유보 | 퇴직급여충당금 | ₩150,000,000 | △유보 |
| 퇴직급여충당금 한도초과 | 230,000,000 | 유보 | 퇴직연금충당금 한도미달 | 520,000,000 | △유보 |
| 임원퇴직금 한도초과 | 25,000,000 | 상여 | | | |

〈주1〉 무상주 재원을 분석하면 다음과 같다.

| 구 분 | 의제배당재원○(80%) | 의제배당재원×(20%) |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | ₩4,000,000*1 | ₩16,000,000*2 |
| 자기주식소각이익(소각일로부터 2년내 자본전입) | 20,000,000 | – |
| 재평가적립금 | 36,000,000*3 | 24,000,000*4 |
| 자기주식처분이익 | 40,000,000 | – |
| 이익준비금 | 60,000,000 | – |
| 합 계 | ₩160,000,000 | ₩40,000,000 |

*1. 이익잉여금으로 상환된 상환주식의 주식발행액면초과액은 의제배당재원에 해당한다.

2. ₩20,000,000 − ₩4,000,000 = ₩16,000,000

3. ₩60,000,000(재평가세 1% 과세된 토지분) × 60% = ₩36,000,000

4. ₩40,000,000(재평가세 3% 과세된 건물분) × 60% = ₩24,000,000

〈주2〉 무상주 의제배당 중 ₩1,000,000은 수입배당금 익금불산입 배제대상이며, 유효지분율(자기주식 제외)이 20% 이상이 아니므로 익금불산입률은 30%를 적용한다.

[참고] 수입배당금 익금불산입 규정 적용 시, 출자비율을 산정함에 있어 피출자법인이 보유한 자기주식은 제외하고 계산함(사전-2023-법규법인-0747, 2023.11.23.).

| 구 분 | 명목지분율 (자기주식 포함) | 유효지분율 (자기주식 제외) | |
|---|---|---|---|
| ㈜대한 | 10% | 12.5% | 10% ÷ 80% |
| 기타주주 | 70% | 87.5% | 70% ÷ 80% |
| 자기주식 | 20% | – | |
| 합계 | 100% | 100% | |

[참고] 의제배당 중 수입배당금 익금불산입 배제대상은 다음과 같다.

① 자본의 감소로 인하여 주주등인 내국법인이 취득한 재산가액이 당초 주식등의 취득가액을 초과하는 금액

② 피투자회사가 자기주식을 보유한 상태에서 의제배당에 해당하지 않는 잉여금을 자본전입함에 따라 투자회사의 지분비율이 증가하는 경우 증가된 지분율에 해당하는 주식가액

1. 퇴직급여충당금 & 퇴직연금충당금

(단위 : 백만원)

| B.퇴충 | | T.퇴충 | | D.유보 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 470 | 50(주2) | 290(주1) | 150 | 180 |
| 500 | 230 | 240 | 0(주3) | 260 | 230 |
| 700 | 700 | 290 | 290 | 410 | 410 |

B - T = (+) → 손入(△유보)
B - T = (–) → 손不(유보)

B - T = (+) → 손不(유보)
B - T = (–) → 세무조정×

(단위: 백만원)

| B.연충 | | T.연충 | | D.유보 | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 150(주2) | 280 | △150 | △280 |
| – | – | 650*1 | 520*2 | △650 | △520 |
| – | – | 800 | 800 | △800 | △800 |

B - T = (+) → 손入(△유보)
B - T = (–) → 손不(유보)

B - T = (+) → 손不(유보)
B - T = (–) → 손入(△유보)

*1. Min[①, ②] = ₩650
① 퇴직연금운용자산 기말잔액 : ₩650
② 퇴직금 추계액(Max[₩890, ₩900]) – Tax상 퇴직급여충당금 기말잔액 (₩240) = ₩660
2. 끼워넣기 금액 : ₩650 + ₩150 – ₩280 = ₩520

2. 임원퇴직금 한도초과액(주4) : (₩60,000,000 + ₩15,000,000) – ₩50,000,000(한도) = ₩25,000,000 → 손不(상여)

〈주1〉 Book상 퇴직급여충당금 기초잔액에서 기초유보잔액(₩180,000,000)을 차감한다.

〈주2〉 퇴직연금운용자산의 감소액은 퇴직연금충당금과 상계하여야 한다.

| 구 분 | 차 변 | | 대 변 | |
|---|---|---|---|---|
| B | 퇴직급여충당금 | 200,000,000 | 퇴직연금운용자산 | 150,000,000 |
| | | | 현금 | 50,000,000 |
| T | 퇴직연금충당금 | 150,000,000 | 퇴직연금운용자산 | 150,000,000 |
| | 퇴직급여충당금 | 50,000,000 | 현금 | 50,000,000 |
| D | 〈손금산입〉 퇴직급여충당금 ₩150,000,000 (△유보) | | | |
| | 〈손금불산입〉 퇴직연금충당금 ₩150,000,000 (유보) | | | |

〈주3〉 퇴직금전환금 기말잔액이 없는 경우 퇴직급여충당금의 설정액 한도는 ₩0이다.
* 퇴직급여충당금 한도 : Min[①, ②] = ₩0
① 총급여액기준 : 퇴직급여충당금 설정대상자 총급여 × 5% = 양수금액
② 추계액기준 : Max[일시퇴직기준, 보험수리적기준] × 0% + ₩0(퇴직금전환금 기말잔액) – ₩240,000,000(세무상 퇴직급여충당금 설정전 잔액)
= △₩240,000,000 → ₩0

〈주4〉 확정기여형 퇴직연금 대상인 임원의 경우 법인이 퇴직 시까지 부담한 퇴직연금부담금의 합계액을 퇴직급여로 보아 임원퇴직급여한도를 적용하되, 손금산입한도 초과금액이 있는 경우에는 퇴직일이 속하는 사업연도의 부담금 중 손금산입 한도 초과금액 상당액을 손금에 산입하지 아니하고, 손금산입 한도 초과금액이 퇴직일이 속하는 사업연도의 부담금을 초과하는 경우 그 초과금액은 퇴직일이 속하는 사업연도의 익금에 산입한다.
① 손금불산입액 : ₩15,000,000(제25기 사업연도 부담금 중 한도초과액)
② 익금산입액 : ₩25,000,000 – ₩15,000,000 = ₩10,000,000
→ 한도초과금액(₩25,000,000) 총액을 손금불산입해도 된다.(간편법)

(물음 3)

〈요구사항 1〉

| | |
|---|---|
| 당기 대손금 | ₩160,000,000 |
| 전기말 대손충당금 설정대상 채권잔액 | 6,400,000,000 |
| 당기 대손실적률 | 2.5% |

1. 당기대손금(간접법)〈주1〉

| 구 분 | 금 액 | 비고 |
|---|---|---|
| 대손충당금 당기 상계액 | ₩145,000,000 | |
| 전기 외상매출금 대손부인액 중 당기 소멸시효 완성분 | 15,000,000 | 손入(△유보) |
| 합 계 | ₩160,000,000 | |

2. 전기말 채권잔액

전기말 재무상태표상 채권잔액 - 전기말 대손충당금 설정 제외 채권 ± 전기말 채권관련 유보잔액

₩6,450,000,000 − ₩0〈주2〉 − ₩50,000,000* = ₩6,400,000,000

* 전기말 채권관련 유보잔액 : ₩150,000,000 − ₩200,000,000 = △₩50,000,000

※ 별해(직접법)

| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 당기 소멸시효 완성된 어음 | ₩70,000,000 |
| 한국무역보험공사로부터 회수불능으로 확인된 채권 | 65,000,000 |
| 부도발생일로부터 6개월 이상 지난 외상매출금 | 10,000,000 |
| 전기 외상매출금 대손부인액 중 당기 소멸시효 완성분 | 15,000,000 |
| 합 계 | ₩160,000,000 |

3. 대손실적률 : $\frac{₩160,000,000}{₩6,400,000,000}$ = 2.5%

〈요구사항 2〉

| 익금산입 및 손금불산입 | | | 손금산입 및 익금불산입 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 소득처분 | 과목 | 금액 | 소득처분 |
| 당기 대손충당금 | ₩49,300,000 | 유보 | 전기 대손충당금 | ₩25,000,000 | △유보 |
| | | | 외상매출금(소멸시효 완성) | 15,000,000 | △유보 |

〈주1〉 해당 사업연도에 발생한 세법상 대손금은 다음과 같이 계산한다.

Book 대손금
(−) 대손금 관련 손금불산입액
(+) 대손금 관련 손금산입액
(±) 타계정 대체
= Tax 대손금

① 전기 대손부인된 외상매출금 중 제25기에 소멸시효가 완성된 ₩15,000,000은 손금산입하고 장부상 당기 대손금에 더한다.

② 당기 대손충당금 상계액 중 부도발생일로부터 6개월 이상 지난 외상매출금(중소기업의 외상매출금으로서 부도발생일 이전의 것에 한함)은 대손사유충족이며, 장부상 비망가액을 제외한 금액을 대손처리하였으므로 비망계정 ₩1,000에 대한 손금불산입 세무조정은 불필요하다.

〈주2〉 채무보증으로 인한 구상채권과 업무무관가지급금은 대손충당금 설정제외채권이다. 다만, 제25기 기말 내역 중 채무보증으로 인한 구상채권과 업무무관가지급금은 채권의 발생시점이 제시되지 않았으므로 당기에 발생한 금액으로 보아(즉, 전기말 재무상태표상 채권에는 포함되어 있지 않은 것으로 봄) 문제를 풀이하였다.

1. 당기말 채권잔액

당기말 재무상태표상 채권잔액 - 당기말 대손충당금 설정 제외 채권 ± 당기말 채권관련 유보잔액

₩6,900,000,000 − ₩900,000,000*1 − ₩65,000,000*2 = ₩5,935,000,000

*1. 당기말 대손충당금 설정 제외 채권

| | |
|---|---|
| 채무보증으로 인한 구상채권 | ₩500,000,000 |
| 업무무관 가지급금 | 400,000,000 |
| 기말유보 | ₩900,000,000 |

2. 당기말 채권관련 유보잔액

| | | |
|---|---|---|
| 기초유보 | △₩50,000,000 | ₩150,000,000 + △₩200,000,000 |
| 외상매출금(소멸시효 완성) | (15,000,000) | 손시(△유보) |
| 기말유보 | △₩65,000,000 | |

2. 당기 대손충당금 한도액 : ₩5,935,000,000 × Max[1%, 2%(가정치)] = ₩118,700,000

3. 당기 대손충당금 한도초과액 : ₩168,000,000 − ₩118,700,000 = ₩49,300,000

| 구분 | 전기말 설정대상채권 | 당기대손금 | 당기말 설정대상채권 |
|---|---|---|---|
| Ⓑ | 6,450,000,000 | 145,000,000 | 6,000,000,000*1 |
| 조정 | 150,000,000<br>(200,000,000) | 15,000,000 | ▶ (65,000,000)*2 |
| Ⓣ | 6,400,000,000 | 160,000,000 | 5,935,000,000 |

*1. ₩6,900,000,000 − ₩900,000,000(제외채권) = ₩6,000,000,000

2. 당기말 채권관련 유보 : △₩50,000,000(당기초 유보) − ₩15,000,000 = △₩65,000,000

(물음 4)

〈요구사항 1〉

| 익금산입 및 손금불산입 | | | 손금산입 및 익금불산입 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 소득처분 | 과목 | 금액 | 소득처분 |
| 업무용승용차 사적사용비용 | ₩47,500,000 | 상여 | 시인부족액 | ₩4,000,000 | △유보 |
| 업무용승용차 800만원초과분 | 2,560,000 | 유보 | | | |

1. 감가상각시부인

① 회사계상 감가상각비 : ₩20,000,000 + ₩20,000,000(즉시상각의제)〈주1〉 = ₩40,000,000

② 상각범위액 : (₩200,000,000 + ₩20,000,000) × 0.2(5년, 정액법) = ₩44,000,000

③ 상각부인액(시인부족액) : △₩4,000,000 → 손금산입(△유보)

2. 사적사용비용 및 업무사용금액 중 감가상각비 조정

| 구 분 | 금 액 (A) | 업무사용금액(24%*) (B) | 사적사용금액 (A − B) | 감가상각비 (B − 800만원) |
|---|---|---|---|---|
| 감가상각비〈주2〉 | ₩44,000,000 | ₩10,560,000 | ₩33,440,000 | ₩2,560,000 |
| 수선비 | 18,500,000 | 4,440,000 | 14,060,000 | − |
| 합 계 | ₩62,500,000 | ₩15,000,000 | ₩47,500,000 | ₩2,560,000 |

* 업무사용비율 : $\frac{₩15,000,000}{₩62,500,000}$ = 24%

〈요구사항 2〉

| 익금산입 및 손금불산입 | | | 손금산입 및 익금불산입 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 소득처분 | 과목 | 금액 | 소득처분 |
| 업무용승용차 사적사용비용 | ₩25,000,000 | 상여 | 시인부족액 | ₩4,000,000 | △유보 |
| 업무용승용차 800만원초과분 | 18,400,000 | 유보 | | | |

1. 감가상각시부인(요구사항 1과 동일함)
2. 사적사용비용 및 업무사용금액 중 감가상각비 조정

| 구 분 | 금 액 (A) | 업무사용금액(60%*) (B) | 사적사용금액 (A − B) | 감가상각비 (B − 800만원) |
|---|---|---|---|---|
| 감가상각비〈주2〉 | ₩44,000,000 | ₩26,400,000 | ₩17,600,000 | ₩18,400,000 |
| 수선비 | 18,500,000 | 11,100,000 | 7,400,000 | − |
| 합 계 | ₩62,500,000 | ₩37,500,000 | ₩25,000,000 | ₩18,400,000 |

* 업무사용비율 : $\frac{10,000km^{〈주3〉} + 20,000km}{50,000km}$ = 60%

〈주1〉 수선비는 Max[직전 사업연도종료일 현재 재무상태표상 장부가액의 5%, 600만원]에 미달하지 않으므로 소액수선비에 해당하지 않는다.

* 직전 사업연도종료일 현재 재무상태표상 장부가액의 5% : (₩200,000,000 − 전기말 감가상각누계액) × 5% = y ≤ ₩10,000,000(= ₩200,000,000 × 5%)

〈주2〉 감가상각시부인 후의 세법상 감가상각비(=상각범위액)를 말한다.

〈주3〉 업무용 사용거리는 제조 · 판매시설 등 해당 법인의 사업장 방문, 거래처 · 대리점 방문, 회의 참석, 판촉 활동, **출 · 퇴근** 등 직무와 관련된 업무수행을 위하여 주행한 거리를 말한다.

[문제 5]

(물음 1)

〈요구사항 1〉

| 익금산입 및 손금불산입 | | | 손금산입 및 익금불산입 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 소득처분 | 과목 | 금액 | 소득처분 |
| 임원 상여금 한도초과액 | ₩16,000,000 | 상여 | 토지 | ₩60,000,000 | △유보 |
| 임원 퇴직금 한도초과액 | 60,000,000 | 상여 | | | |
| 비지정기부금(신용협동조합) | 30,000,000 | 기타사외유출 | | | |
| 미지급기부금(노인복지시설) | 20,000,000 | 유보 | | | |
| 미지급금 | 40,000,000 | 유보 | | | |
| 부당행위계산부인 | 20,000,000 | 배당 | | | |
| 채권(주6) | 4,000,000 | 유보 | | | |

1. 임원상여금한도초과액(주1) : ① − ② = ₩16,000,000
   ① 임원상여금(대표이사) : ₩80,000,000
   ② 한도 : ₩160,000,000 × 40% = ₩64,000,000
2. 임원퇴직금한도초과액 : ① − ②= ₩60,000,000
   ① 임원퇴직금 : ₩200,000,000
   ② 한도 : (₩160,000,000 + ₩80,000,000 − ₩16,000,000)(주2) × 10% × 6 $\frac{3}{12}$(주3) = ₩140,000,000
3. 개별소비세 과세대상 자동차 구입시 부가가치세 매입세액 → 즉시상각의제 → 감가상각시부인 → 자료 불충분(주4)
4. 고가매입(주5)

| 구분 | 차변 | | 대변 | |
|---|---|---|---|---|
| B | 토지 | 160,000,000 | 현금<br>미지급금 | 120,000,000<br>40,000,000 |
| T | 토지<br>사외유출 | 100,000,000<br>20,000,000 | 현금 | 120,000,000 |
| D | 〈손금산입〉 토지 ₩60,000,000 (△유보)<br>〈손금불산입〉 미지급금 ₩40,000,000 (유보)<br>〈손금불산입〉 부당행위계산부인 ₩20,000,000 (배당) | | | |

〈요구사항 2〉

| | |
|---|---|
| 특례기부금 한도초과(미달)액 | △₩70,000,000 |
| 일반기부금 한도초과(미달)액 | 66,000,000 |

〈주1〉 ① 대표이사의 상여금은 급여의 40%를 초과하므로 임원상여금한도초과액을 손금불산입한다.
② 상무이사의 상여금은 급여의 40% 이내이므로 세무조정이 없다.

〈주2〉 임원퇴직금에 대한 세법상 한도 계산시 총급여액에는 손금에 산입하지 아니하는 금액(임원상여금한도초과액 등)은 제외한다.

〈주3〉 6년 3개월 20일 → 6년 3개월(1개월 미만 절사)

〈주4〉 개별소비세 과세대상 자동차(업무용 승용차) 구입시 지급한 부가가치세 매입세액은 불공제되므로 자산의 원가를 구성해야 하나, 비용으로 계상하였으므로 즉시상각의제가 적용되어 감가상각 시부인을 해야한다. 다만, 세무조정을 위한 자료(자동차 구입월, 업무전용 자동차보험 가입여부 등)가 제시되지 않았으므로 출제오류에 해당한다. 이런 경우 답안지에 자료가 충분하지 않다는 점을 기재하면 된다.

〈주5〉 특수관계인으로부터 토지를 고가매입하였으며, 현저한 이익분여요건이 충족되었으므로 부당행위계산부인규정이 적용된다. 매입시 미지급금 부분에 대해서는 부당행위계산부인규정을 적용하지 않고 과대계상된 미지급금에 대한 세무조정(손금불산입 유보)을 한다. 이 경우 시가상당액을 시가초과액보다 먼저 지급한 것으로 본다

〈주6〉 특수관계인인 개인으로부터 유가증권을 저가매입한 경우에는 시가와 저가매입가의 차액을 익금에 산입한다.

1. 기부금의 구분

| | 특례기부금 | 일반기부금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국립암센터의 시설비 | ₩20,000,000 | – | |
| 종교단체 | – | ₩50,000,000 | |
| 사회복지공동모금회 | 40,000,000 | – | |
| 신용협동조합(비지정기부금) | – | – | 손不(기타사외유출) |
| 사회복지법인(주1) | – | 30,000,000 | |
| 노인복지시설(2026년 일반기부금) | – | – | 손不(유보) |
| 합 계 | ₩60,000,000 | ₩80,000,000 | |

2. 기준금액

① 기준소득금액 : ₩200,000,000(차가감소득금액, 가정치) + ₩60,000,000(특례기부금) + ₩80,000,000(일반기부금) = ₩340,000,000

② 기준소득 : ₩340,000,000 - Min[₩80,000,000(10년내 이월결손금), ₩340,000,000 × 80%] = ₩260,000,000

3. 기부금 세무조정

(단위 : 백만원)

| | | B | T | D | T/A |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 특례 | 당기분 | ₩60 | ₩130*1 | △₩70 | 세무조정 없음 |
| ② 일반 | 당기이전분(주2) | 6 | 20*2 | – | 손入 6 (기타) |
| | 당기분 | 80 | 14*3 | 66 | 손不 66 (기타사외유출) |

*1. ₩260,000,000 × 50% = ₩130,000,000
2. (₩260,000,000 − ₩60,000,000) × 10% = ₩20,000,000
3. ₩20,000,000 − ₩6,000,000 = ₩14,000,000

(물음 2)

1. 외국납부세액공제의 취지 : **국제적 이중과세를 방지**하기 위함(내국법인은 국내외 소득에 대해 우리나라에서 법인세 납세의무가 있으므로 국외에서 얻은 소득에 대해 국제적인 이중과세 문제가 발생한다. 이를 방지하기 위해서 외국납부세액공제제도를 두고 있다.)

2. 사실과 다른 회계처리로 인한 경정에 따른 세액공제 : **분식회계에 대한 제재**(사실과 다른 회계처리로 과다납부한 세액에 대해 일반적인 환급절차에 의해 환급하지 않고 세액공제를 적용하여 **투명한 회계처리를 제고**하고자 함이다.)

| 구분 | 이월공제여부 |
|---|---|
| 외국납부세액공제 | 이월공제○ |
| 재해손실세액공제 | 이월공제× |
| 사실과 다른 회계처리로 인한 경정에 따른 세액공제 | 이월공제○ |

〈주1〉 특수관계인인 일반기부금 단체에 대한 현물기부금은 Max[시가, 장부가]로 평가하며, 손익계정의 분류차이이므로 별도의 세무조정은 필요하지 않다. 또한 기부금 관련 문제에서 부가가치세에 대한 별도의 언급이 없는 경우 면세로 보아 부가가치세는 고려하지 않는다.

| 구 분 | 차 변 | | 대 변 | |
|---|---|---|---|---|
| B | 기부금 | 25,000,000 | 제품 | 25,000,000 |
| T | 기부금 | 30,000,000 | 제품 | 25,000,000 |
| | | | 제품처분이익 | 5,000,000 |
| D | ~~〈손금산입〉 기부금 ₩5,000,000 (기타), 〈익금산입〉 제품처분이익 ₩5,000,000 (기타)~~ | | | |

〈주2〉 2015. 1. 1. 이후 개시하는 사업연도 지출분이므로 한도내에서 손금산입할 수 있다.

[문제 6]

| 항목 | ㈜대한 | ㈜민국 |
|---|---|---|
| 1. 각 사업연도 소득금액 | ₩273,860,000 | ₩57,600,000 |
| 2. 연결조정항목의 제거 | | |
| (1) 수입배당금 익금불산입 | (+) 26,440,000 | (+) 288,000 |
| (2) 일반기부금 한도초과액 | – | (–) 3,600,000 |
| 소계 | (+) 26,440,000 | (–) 3,312,000 |
| 3. 연결법인 간 거래손익 조정 | | |
| (1) 수입배당금 | (–) 25,000,000 | – |
| (2) 대손충당금 | – | (+) 2,200,000 |
| (3) 금융투자상품처분이익 | – | (–) 1,100,000 |
| 소계 | (–) 25,000,000 | (+) 1,100,000 |
| 4. 연결조정항목의 배분 | | |
| (1) 수입배당금 익금불산입 | (–) 3,740,000 | (–) 2,244,000 |
| 5. 연결 차가감소득금액 | ₩271,560,000 | ₩53,144,000 |

1. 연결법인 간 거래손익의 조정

(1) 다른 연결법인 채권에 대한 대손충당금 손금인정액〈주1〉 : ① – ② = ₩2,200,000 → 손금불산입

① 연결법인 채권에 대한 대손충당금 : ₩5,200,000 × $\frac{₩123,750,000}{₩180,000,000}$ = ₩3,575,000

② 연결법인 채권에 대한 한도초과액 : ₩5,000,000 × $\frac{₩3,575,000}{₩13,000,000^{*}}$ = ₩1,375,000

* ₩7,800,000(매출채권 대손충당금) + ₩5,200,000(미수금 대손충당금) = ₩13,000,000

(2) 자산양도차손익〈주2〉 : ① – ② = ₩1,100,000(= ₩2,000,000 × 55%) → 익금불산입

① 양도차익 : ₩2,000,000 → 익금불산입

② 실현분 : ₩2,000,000 × 45% = ₩900,000 → 익금산입

〈주1〉 연결법인이 대손충당금 한도초과에 대한 손금불산입액이 있는 경우 **채권별로 장부에 계상한 대손충당금의 크기에 비례하여** 손금불산입액을 각 채권에 배분한 후 다음과 같이 제거조정대상금액을 계산한다.

① 연결법인에 대한 채권에 배분된 손금불산입액(대손충당금크기비율로 배분)

② 제거조정대상금액 : 연결법인에 대한 채권에 대한 대손충당금 – ①

〈주2〉 금융투자상품은 금액의 제한없이 양도손익이연자산에 해당한다.

[참고] 양도손익이연자산의 범위

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| ① 유형자산(토지와 건축물은 제외)<br>② 무형자산<br>③ 매출채권, 대여금, 미수금 등의 채권 | 거래 건별 장부가액이 1억원 이하인 자산은 양도손익이연자산에서 제외할 수 있다. |
| ④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 금융투자상품<br>⑤ 토지와 건축물<br>⑥ 외국법인의 주식등(해당 외국법인의 주식등을 다른 연결법인에 전액 양도하는 경우에 한한다) | 금액의 제한없이 양도손익이연자산에 해당한다. |

2. 연결조정항목의 연결법인별 배분

(1) ㈜만세에 대한 수입배당금 익금불산입액 : $(₩10,800,000^{①} - ₩70,000,000^{②} \times \frac{1.66억원 \times 365일^{③}}{12,775억원^{④}}) \times 80\%^{⑤} = ₩5,984,000$

| 구 분 | ㈜대한 | ㈜민국 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 수입배당금 | ₩6,000,000 | ₩4,800,000 | ₩10,800,000 | |
| ② 지급이자〈주1〉 | 40,000,000 | 30,000,000 | 70,000,000 | |
| ③ 주식장부가액 | 102,000,000 | 64,000,000 | 166,000,000 | |
| ④ 자산적수〈주2〉 | – | – | 12,775억원 | |
| ⑤ 지분율 | 25% | 15% | 40% | → 익금불산입률 80%〈주3〉 |

(2) 각 회사 배분액

① ㈜대한 : $₩5,984,000 \times \frac{25\%}{40\%} = ₩3,740,000$

② ㈜민국 : $₩5,984,000 \times \frac{15\%}{40\%} = ₩2,244,000$

〈주1〉 각 연결법인의 차입금 및 지급이자를 더하여 계산하되, 연결법인간 차입금 및 지급이자(해당 차입거래에 대하여 부당행위계산부인 규정이 적용되는 경우는 제외)를 뺀 금액으로 한다.

〈주2〉 자산적수 계산시 자산총액은 각 연결법인의 해당 사업연도종료일 현재의 재무상태표상의 자산총액의 합계액(연결법인간 대여금 · 매출채권 · 미수금 등의 채권 및 연결법인이 발행한 주식을 제거한 후의 금액)으로 한다.

〈주3〉 각 연결법인이 수입배당금액을 지급한 내국법인에 출자한 비율을 더하여 계산한 출자비율로 익금불산입률을 결정한다.

[참고] 수입배당금 익금불산입률

| 출자비율 | 익금불산입률 |
|---|---|
| 50% 이상 | 100% |
| 20% 이상 50% 미만 | 80% |
| 20% 미만 | 30% |

[문제 7]

(물음 1)

| | |
|---|---|
| 증여재산가액 | ₩151,628,000 |
| 증여세 산출세액 | 10,325,600 |
| 경정청구대상금액 | 9,293,040 |

1. 증여재산가액(주1) : 20억원 × 2% × 3.7907 = ₩151,628,000 ≥ 1억원
2. 증여세 산출세액
   (1) 증여세 과세표준 : ₩151,628,000 − ₩50,000,000(증여재산공제) = ₩101,628,000
   (2) 증여세 산출세액 : 1천만원 + (₩101,628,000 − ₩100,000,000) × 20% = ₩10,325,600
3. 경정청구대상금액 : ₩10,325,600 × $\frac{60개월 - 6개월}{60개월}$ = ₩9,293,040

(물음 2)

| | |
|---|---|
| 금전무상대출 등에 따른 이익 | ₩10,000,000 |
| 보험금의 증여 | 9,750,000 |

1. 금전무상대출 등에 따른 이익(주2) : ₩200,000,000 × 5% − ₩0(실제 지급한 이자상당액) = ₩10,000,000 ≥ 1천만원
2. 보험금의 증여 : ₩50,000,000 × $\frac{₩9,000,000*}{₩24,000,000}$ − ₩9,000,000* = ₩9,750,000

   * 증여받은 재산으로 납부한 보험료납부액 : ₩24,000,000 − ₩15,000,000 = ₩9,000,000

(물음 3)

① 법인이 토지를 무상으로 취득하였을 때 증여세를 부과하는 경우 : **비영리법인**이 토지를 무상으로 취득한 경우 증여세 납세의무가 있다. 법인세가 과세되는 비영리법인의 수익사업소득에는 자산수증이익이 열거되어 있지 않기 때문이다.

② 개인이 토지를 무상으로 취득하였을 때 소득세를 부담하는 경우 : **사업과 관련된** 자산수증이익은 사업소득의 총수입금액에 해당하므로 소득세 납세의무가 있다.

   * 단, 자산수증이익 중 이월결손금의 보전에 충당된 금액은 총수입금액에 산입하지 않는다.

---

〈주1〉 ① 타인의 부동산(해당 부동산 소유자와 함께 거주하는 주택과 그에 딸린 토지는 제외)을 무상으로 사용함에 따라 1억원 이상의 이익(증여재산가액 기준)을 얻은 경우에는 그 무상 사용을 개시한 날을 증여일로 하여 다음의 금액을 부동산 무상사용자의 증여재산가액으로 한다. 다만, 특수관계인이 아닌 자 간의 거래인 경우에는 거래의 관행상 정당한 사유가 없는 경우에 한하여 이 규정을 적용한다.

증여재산가액 = 부동산가액 × 2%(연간 이익률) × 연금현가계수(기간 : 5년, 이자율 : 10%)

* 해당 부동산에 대한 무상사용 기간은 5년으로 하고, 무상사용 기간이 5년을 초과하는 경우에는 그 무상사용을 개시한 날부터 5년이 되는 날의 다음 날에 새로 해당 부동산의 무상사용을 개시한 것으로 본다.

② 부동산 무상사용에 따른 이익의 증여에 따른 증여세를 결정 또는 경정받은 자가 부동산 무상사용기간 중 부동산소유자로부터 해당 부동산을 상속 또는 증여받거나 법소정 사유로 해당 부동산을 무상으로 사용하지 아니하게 되는 경우에는 그 사유발생일로부터 3개월 이내에 결정 또는 경정을 청구할 수 있다.

〈주2〉 타인으로부터 금전을 무상 또는 적정이자율보다 낮은 이자율로 대출받음에 따라 1천만원 이상의 이익(증여재산가액 기준)을 얻은 경우에는 그 금전을 대출받은 날에 다음의 금액을 해당 금전을 대출받은 자의 증여재산가액으로 한다. 다만, 특수관계인이 아닌 자 간의 거래인 경우에는 거래의 관행상 정당한 사유가 없는 경우에 한하여 이 규정을 적용한다.

증여재산가액 = 대출금액 × 적정이자율 − 실제 지급한 이자상당액

*1. 적정이자율이란 당좌대출이자율을 고려하여 기획재정부령으로 정하는 이자율을 말한다. 다만, 법인으로부터 대출받은 경우에는 법인세법상 인정이자율(가중평균차입이자율 또는 당좌대출이자율)을 적정이자율로 본다.

2. 대출기간이 정해지지 아니한 경우에는 그 대출기간을 1년으로 보고, 대출기간이 1년 이상인 경우에는 1년이 되는 날의 다음 날에 매년 새로 대출받은 것으로 보아 해당 증여재산가액을 계산한다.

〈주3〉 생명보험이나 손해보험에서 보험사고(만기보험금 지급의 경우 포함)가 발생한 경우 해당 보험사고가 발생한 날을 증여일로 하여 다음의 구분에 따른 금액을 보험금 수령인의 증여재산가액으로 한다. 다만, 보험금을 상속재산으로 보는 경우에는 증여재산가액에 포함하지 아니한다.

① 보험금 수령인과 보험료 납부자가 다른 경우(보험금 수령인이 아닌 자가 보험료의 일부를 납부한 경우 포함)

증여재산가액 = 보험금 × $\frac{보험금\ 수령인이\ 아닌\ 자가\ 납부한\ 보험료납부액}{총보험료납부액}$

② 보험계약 기간에 보험금 수령인이 재산을 증여받아 보험료를 납부한 경우

증여재산가액 = 보험금 × $\frac{증여받은\ 재산으로\ 납부한\ 보험료납부액}{총보험료납부액}$ − 증여받은 재산으로 납부한 보험료납부액